

1500817-81.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

CAIO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

BRUNO DANIEL DE MELO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 5 de abril de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500817-81.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500817-81.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

CAIO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

BRUNO DANIEL DE MELO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 5 de abril de 2021, as 14h30, na Travessa Eulalia Resende Savioli, 271, Jardim Boa Vista, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com Caio Augusto Alves dos Santos, trazia consigo 44 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e R\$35,00.

Em 6 de abril de 2021 foi concedida aos réus a liberdade provisória (fls. 58/59). O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 7/8), assim como o laudo de constatação (fls. 23/25) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 131/133). O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 122/126). Em 18 de julho de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 127). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a)

(fls.141/144 e 160/162).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls.166/168 e 172/174).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) BRUNO DANIEL DE MELO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 5 de abril de 2021, às 14h30, na Travessa Eulália Resende Savioli, 271, Jardim Boa Vista, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com Caio Augusto Alves dos Santos, trazia consigo 44 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e R\$35,00.

De acordo com a denúncia, policiais civis receberam informação anônima a respeito de tráfico de drogas em curso no local do fato, identificaram o réu e seu comparsa, observaram os dois revezando-se para atender usuários de entorpecentes que chegavam, entregando-lhes drogas de uma sacola. Realizada a abordagem, sob a posse do réu foi encontrada uma sacola com as drogas acima discriminadas e com o comparsa Caio foram encontradas outras 44 porções de cocaína e R\$35,00.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Em que pese a unicidade de espécie de droga apreendida, a quantidade é sugestiva de tráfico e as provas colhidas em juízo, nos termos do artigo 155 do CPP, sobejando qualquer dúvida razoável, mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Ricardo e Marcos Vinicius declararam que são policiais civis e na data do fato foram ao local averiguar informação anônima a respeito do tráfico de drogas em curso. Identificaram dois agentes, a partir da descrição que lhes fora informada e ficaram de campana, observando. Viram que os dois homens se revezavam para atender pessoas que se aproximavam e entregar-lhes drogas que retiravam de uma sacola. Realizaram a abordagem e apreenderam sob a posse de cada agente uma sacola contendo várias porções de cocaína, bem como pequena quantia em dinheiro. Na ocasião, o réu e seu comparsa admitiram que estavam traficando.

Em solo policial o réu preferiu permanecer em silêncio, mas em juízo ele confessou a prática do crime, inclusive na companhia de Caio.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena poderia(m) ser considerada(s) a(s) atenuante(s) da menoridade de 21 anos na data dos fatos e da confissão judicial espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ. No entanto, estando a pena no mínimo legal, não pode haver redução.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) BRUNO DANIEL DE MELO, como incurso(a) no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há representação pelo decreto da prisão preventiva dele.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 4 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA